

0043400-21.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... a) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo da 18ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 24/08/2016; b) condenação anterior por crime de corrupção ativa em processo da 3ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 13/07/2016; c) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo da 11ª Vara Criminal, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 0043400-21.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0043400-21.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2020/2017 - 9º

Distrito Policial - Carandiru, 378/2017 - 9º Distrito Policial - Carandiru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINDINALVA CRUZ DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

LINDINALVA CRUZ DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da

Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 24 de maio de 2017, às 08h20min, no Primeiro Pavilhão da Penitenciária Feminina de Santana, localizada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 656, Santana, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, 42,6g (quarenta e dois gramas e seis decigramas) de cocaína, acondicionados em um invólucro plástico, com a finalidade de entregar ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (cf. laudo de constatação juntado as fls. 31/32).

Extrai-se da inicial que, segundo se apurou, agentes de segurança penitenciária lotados no estabelecimento prisional acima mencionado, ao fazerem revista corporal na detenta Lindinalva, procedimento de rotina naquele setor, conhecido como ``setor

cruzeta'', encontraram em seu bolso a quantidade de cocaína acima descrita. Por decisão datada de 25 de maio de 2017, foi concedida liberdade provisória (fls. 94/95).

A denúncia foi recebida (fl. 121).

Aos 16 de abril de 2018 foi suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 165).

Sobreveio informação de que a denunciada havia sido presa em flagrante em outros autos (fl. 185), tendo sido a Ré citada (fl. 193).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em benefício da acusada, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária (fl. 196).

Foi ratificado o recebimento da denúncia por decisão de fl. 199.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas agentes penitenciárias e, em seguida, a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação da ré nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição da ré, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, na remota hipótese de condenação, requer-se: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois a acusada confessou espontaneamente a prática do delito e as demais circunstâncias judiciais lhe são inteiramente favoráveis; b) a concessão à acusada do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente. A conduta imputada à ré subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que a ré é sua autora.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/12), Laudo de Constatação (fls. 47), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 123/125), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Jaqueline Leal da Silva, agente penitenciária, relatou, em suma, que essa ocorrência, como foi a única que pegou que teve que levar a presa para a delegacia, lembra algumas coisas. Estava no setor da "cruzeta" encontrou entorpecente no bolso da ré. Perguntou o que era, ela tirou e, indagada, disse "esqueci". Era maconha. Questionada ter dito ser cocaína na polícia, disse que não vai lembrar, disse que era droga. Não se lembra da Ré ter mencionado estar guardando para outra presa. A ré trabalhava na manutenção, sempre passava na "cruzeta". Lembra da ré presente em audiência.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Regiane de Oliveira Moraes, agente penitenciária, que narrou, em síntese, que se lembra da ré presente em audiência. A ré prestava serviços na manutenção da unidade e possuem um setor por onde todas passam antes de sair para trabalhar. Jaqueline encontrou um invólucro no bolso da ré. Era maconha. A ré disse que não era dela e comentou que tinha esquecido de guardar. Foi a única vez que abordou a ré e ela estava com droga. Lembra-se do caso, mas falar dos laudos não se lembra, então pode estar equivocada com relação à natureza do entorpecente.

Ao ser interrogada em juízo a ré confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Extrai-se de seu interrogatório que está com 45 anos de idade. Está presa há 3 anos e 20 dias. Está em cumprimento de pena. Tem pena de 18 anos, 11 meses e 3 dias para cumprir. Estudou até a sétima série. Guardava para outra detenta, sabia que era droga, mas não sabia qual droga era. Não se recorda mais o nome dessa detenta. É usuária de crack, somente crack.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios

irrefutáveis: a) pela quantidade de droga apreendida e que a ré trazia consigo (42.6 gramas de massa líquida detectada a substância cocaína), incompatível com a condição de mera usuária; b) pelas circunstâncias da prisão. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos das agentes penitenciárias merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras das agentes quanto à apreensão do entorpecente, não é lícito presumir que queiram prejudicar a acusada, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que a ré trazia consigo a droga que foi apreendida, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, que assim dispõe:

“III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos”. Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que a ré, além de reincidente específica, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, conforme se extrai da certidão as fls. 249/256, a Ré ostenta: a) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo da 18ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 24/08/2016; b) condenação anterior por crime de corrupção ativa em processo da 3ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 13/07/2016; c) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo da 11ª Vara Criminal, com data do fato aos 26/04/2016 e com trânsito em julgado para a Defesa em 24/01/2018; d) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo da 30ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 11/04/2016. Desta forma, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 249/256), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase aumento a pena em um sexto em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, culminando com a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, que ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva. Insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que a acusada é reincidente específica, conforme mencionado, ostentando mais de uma condenação anterior por crime de tráfico.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização

criminosa".

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se que a ré é reincidente específica, não se olvidando a natureza da droga que a ré trazia consigo.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada LINDINALVA CRUZ DE SOUZA, qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que a ré tenha condição financeira favorecida.

Considerando que a ré respondeu por esse processo em liberdade, deve ser facultado eventual recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno a ré a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome da sentenciada no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA